

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, **conheço** do recurso de Agravo Interno.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais **que a Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, limitando-se a reproduzir as mesmas alegações as quais foram exaustivamente enfrentadas pela decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.**

De pronto, adianto que não assiste razão à Agravante.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se a dois pontos: (i) a possibilidade de adjudicação de bem penhorado com o pagamento parcelado da diferença entre o crédito exequendo e o valor da avaliação; e (ii) a legalidade da suspensão da execução em face da tramitação de embargos de terceiro.

Reanalizando detidamente o feito, verifico que a decisão monocrática combatida não merece reparos.

I. DA ADJUDICAÇÃO E A EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO IMEDIATO

A adjudicação é ato expropriatório preferencial, pelo qual o credor toma para si a propriedade dos bens penhorados para satisfação de seu crédito. O Código de Processo Civil de 2015 trata da matéria no art. 876, estabelecendo requisitos objetivos para sua ocorrência.

Compulsando os autos, verifico que a exequente formulou pedido de adjudicação do bem penhorado avaliado em R\$ 1.856.021,76 para satisfação de crédito de R\$ 1.468.242,48, propondo pagamento parcelado da diferença de R\$ 387.779,28 mediante depósitos judiciais sucessivos.

As executadas recusaram expressamente a proposta, manifestando-se contrariamente ao parcelamento, nos autos de origem (n. 0834640-04.2020.8.14.0301).

No caso de o valor do bem ser superior ao crédito, a regra aplicável é a do **art. 876, § 4º, inciso I, do CPC**, que dispõe:

Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§4º Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação **depositará de imediato a diferença**, que ficará à disposição do executado;

A expressão legal "**depositará de imediato**" não deixa margem para interpretações ampliativas que permitam o parcelamento unilateral por parte do credor. A adjudicação não se confunde com a arrematação em leilão (onde o art. 895 permite propostas parceladas sob condições específicas e publicidade prévia), nem com o parcelamento do art. 916, que é um benefício conferido ao executado para pagamento da dívida, e não ao exequente para aquisição de bens.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o legislador optou por exigir pagamento imediato e integral da diferença como condição para aperfeiçoamento da adjudicação.

Nesse sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS . PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DIFERENÇA PARA QUE HAJA A ADJUDICAÇÃO. NOS TERMOS DO ART . 876, § 4º, I, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual o juiz consolidou o débito e revogou a adjudicação dos direitos aquisitivos que tinha deferido anteriormente . Por fim, determinou a intimação da exequente a depositar o valor da diferença do débito e da avaliação do imóvel, a fim de viabilizar o pedido de adjudicação. 2. Note-se que o juiz percebeu equívocos nos cálculos elaborados pela parte credora, também constatou que o cálculo do devedor utilizava os mesmos parâmetros da parte credora, mas não incorria em tais equívocos. Por tais motivos, acertadamente, houve a homologação do cálculo conforme a planilha do devedor . 3. No caso dos autos, o juiz determinou que, para a realização da adjudicação pretendida, a parte credora deveria depositar de imediato a diferença do débito e do valor da avaliação do imóvel, tendo esclarecido que o valor do bem superava o da dívida. Com isto, informou que seria

viabilizada a adjudicação pretendida. 3 .1. Com efeito, não pode a credora pretender a adjudicação de bem do devedor, cujo valor seja maior que a dívida, sem que realize o pagamento da diferença, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. 3.2 . Nos termos do art. 876, § 4º, I, do CPC, se o valor do crédito for inferior aos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Noutras palavras: pode ocorrer, como sói ocorrer na hipótese dos autos, de ser o crédito estampado no título executivo inferior ao valor do bem penhorado. Neste caso, só poderá se efetivar a adjudicação se o adjudicante depositar de imediato a diferença apurada entre o valor do bem e o crédito apurado, ficando esta diferença à disposição do executado . 4. Agravo improvido.

(TJ-DF 07289991820218070000 DF 0728999-18.2021 .8.07.0000, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS . PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. AVALIAÇÃO SUPERIOR AO VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DIFERENÇA PARA QUE HAJA A ADJUDICAÇÃO. NOS TERMOS DO ART . 876, § 4º, I, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, por meio da qual o juiz consolidou o débito e revogou a adjudicação dos direitos aquisitivos que tinha deferido anteriormente . Por fim, determinou a intimação da exequente a depositar o valor da diferença do débito e da avaliação do imóvel, a fim de viabilizar o pedido de adjudicação. 2. Note-se que o juiz percebeu equívocos nos cálculos elaborados pela parte credora, também constatou que o cálculo do devedor utilizava os mesmos parâmetros da parte credora, mas não incorria em tais equívocos. Por tais motivos, acertadamente, houve a homologação do cálculo conforme a planilha do devedor . 3. No caso dos autos, o juiz determinou que, para a realização da adjudicação pretendida, a parte credora deveria depositar de imediato a diferença do débito e do valor da avaliação do imóvel, tendo esclarecido que o valor do bem superava o da dívida. Com isto, informou que seria viabilizada a adjudicação pretendida. 3 .1. Com efeito, não pode a credora pretender a adjudicação de bem do devedor, cujo valor seja maior que a dívida, sem que realize o pagamento da diferença, sob

pena de incorrer em enriquecimento ilícito. 3.2 . Nos termos do art. 876, § 4º, I, do CPC, se o valor do crédito for inferior aos bens, o requerente da adjudicação depositará de imediato a diferença, que ficará à disposição do executado. Noutras palavras: pode ocorrer, como sói ocorrer na hipótese dos autos, de ser o crédito estampado no título executivo inferior ao valor do bem penhorado. Neste caso, só poderá se efetivar a adjudicação se o adjudicante depositar de imediato a diferença apurada entre o valor do bem e o crédito apurado, ficando esta diferença à disposição do executado . 4. Agravo improvido.

(TJ-DF 07289991820218070000 DF 0728999-18.2021 .8.07.0000, Relator.: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 10/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/11/2021. Pág .: Sem Página Cadastrada.)

A pretensão da agravante de parcelar a diferença (cerca de R\$ 387 mil) sob o manto da "efetividade" esbarra no princípio da legalidade e no direito de propriedade do executado, que perderia o bem sem a contraprestação imediata do excedente. Admitir o parcelamento sem anuência do devedor configuraria dilação de prazo não prevista em lei e potencial enriquecimento sem causa do adjudicante durante o período de parcelamento.

Assim, pretensão do agravante de adjudicação do bem penhorado com pagamento parcelado da diferença entre o valor do crédito e o valor de avaliação do imóvel encontra óbice legal no artigo 876, § 4º, I, do Código de Processo Civil, que exige o depósito imediato.

II. DA SUSPENSÃO DOS ATOS DE ALIENAÇÃO

Quanto à suspensão dos atos de alienação, a decisão monocrática também não merece reparos.

A decisão *a quo* se fundamentou na existência de embargos de terceiro em tramitação (processo nº 0861073-06.2024.8.14.0301) e na necessidade de evitar decisões conflitantes. Trata-se de medida cautelar fundada em poder geral de cautela do juiz e em princípios de economia processual e segurança jurídica.

Os embargos de terceiro discutem titularidade do bem penhorado, envolvendo alegação de terceiro que se afirma proprietário ou possuidor legítimo do imóvel objeto da constrição judicial.

A alienação judicial ou adjudicação do bem antes do julgamento definitivo dos embargos criaria risco de invalidação posterior dos atos expropriatórios, caso reconhecida

procedência da pretensão do embargante.

No caso, a decisão agravada determinou suspensão cautelar fundada em necessidade concreta de evitar decisões conflitantes, hipótese autorizada pelo **poder geral de cautela do magistrado**.

Outrossim, a decisão agravada expressamente consignou que a suspensão alcança apenas atos de alienação do bem especificamente identificado, não suspendendo execução em si. O juízo determinou ainda, que o exequente indicasse outros bens penhoráveis no prazo de quinze dias, permitindo prosseguimento da execução mediante constrição de bens não envolvidos na controvérsia dos embargos.

O Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento que o ajuizamento de embargos de terceiros suspende atos executivos referentes aos bens embargados, tal como ocorre no caso, como demonstra o AgRg no REsp 1198088/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO:

AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. JUNTADA DA PROCURAÇÃO E RESPECTIVOS SUBSTABELECIMENTOS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO INEXISTENTE. ENUNCIADO N. 115/STJ. EMBARGOS DE TERCEIROS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PARTE EMBARGADA. ART. 1.052 DO CPC.

1. Inexistência de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, a teor do Enunciado n. 115/STJ.

2. Os embargos de terceiro, se não indeferidos liminarmente, suspendem os atos executivos referentes aos bens embargados (art. 1.052 do Código de Processo Civil).

3. AGRAVO REGIMENTAL DE BANCO AGRIMISA S.A - EM LIQUIDAÇÃO NÃO CONHECIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EVANGELINA LOBATO UCHOA RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E PROVIDOS PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO NA PARTE EMBARGADA.

(STJ - AgRg no REsp: 1198088 SP 2010/0106256-6, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 04/09/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2012)

Na mesma linha, também cito o AgInt no AREsp 957.421/RS, Rel. Min^a. NANCY ANDRIGHI, j. em 21/02/2017:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA.

1. O recebimento da petição inicial dos embargos de terceiro enseja a suspensão automática da execução em relação aos bens ou direitos objeto desses embargos. Precedentes.

2. Agravo não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 957421 RS 2016/0195818-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2017)

Em suma, embora a agravante sustente a ausência de prova robusta nos embargos de terceiro, é dever do magistrado, pautado no **poder geral de cautela (art. 297 e 301 do CPC)**, evitar a consumação de atos expropriatórios irreversíveis enquanto pende discussão sobre a propriedade do bem. A alienação do imóvel na vigência de embargos de terceiro geraria insegurança jurídica extrema, podendo causar prejuízos tanto ao terceiro embargante quanto a eventuais arrematantes de boa-fé, além de expor o processo a futuras nulidades.

Portanto, a suspensão determinada pelo juízo originário revela-se prudente e adequada à sistemática processual, visando a preservação da utilidade do provimento jurisdicional final.

A decisão monocrática ora agravada, por conseguinte, aplicou corretamente o direito vigente. A adjudicação exige o depósito imediato da diferença quando o valor do bem excede o crédito, e a existência de embargos de terceiro recomendam a prudente suspensão dos atos de alienação para evitar danos irreparáveis.

Assim, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante **NÃO** trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONHEÇO do presente AGRAVO INTERNO e NEGÓCIO-LHE PROVIMENTO**, mantendo-se inalterada a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO** fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC, **considerando o Tema**

1.201/STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora